

1500343-38.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2098063/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 4530124 - 2º Distrito Policial de Lorena, 630/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO SANTOS EULALIO e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500343-38.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500343-38.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2098063/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 4530124 - 2º Distrito Policial de Lorena, 630/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO SANTOS EULALIO e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de COSME FERREIRA DA SILVA, GUILHERME CESAR APARECIDA DE CARVALHO, JOSE THIAGO SOARES RIBEIRO e EVANDRO SANTOS EULALIO, dando-os como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 244-B, parágrafo 2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Após o regular curso processual, a sentença de fls. 561/572, desclassificando a conduta, para condenar José Thiago, por violação ao tipo penal previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, a uma pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Na mesma sentença constou que, transitado em julgado a sentença tal como lançada para esse corréu, tornem os autos conclusos para declaração da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

A sentença transitou em julgado para esse acusado em 13/02/2020 (fl. 597).

A decisão de fls. 820/821 determinou a intimação de José Thiago para cumprimento da pena de advertência e para informar os dados necessários para que o valor apreendido seja lhe devolvido.

É O BREVE RELATÓRIO.
DECIDO.

Reconsidero, em partes, a decisão mencionada, com relação ao corréu José Thiago, vez que, considerando que este permaneceu preso preventivamente por este feito de 03.04.2019 à 17.10.2019 (fls. 491/492), dou a pena aplicada por cumprida.

Com relação à intimação desse indigitado para levantar a quantia apreendida, mantenho a decisão como lançada, em cumprimento da sentença de fls. 561/572.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JOSE THIAGO SOARES RIBEIRO, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da pena imposta, com fundamento nos artigos 61, caput, do Código de Processo Penal, e 42, do Código Penal.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 820/821, em seus demais termos.

P.I.C

Lorena, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA